

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1023/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

นาย สมควร กิ่ง มา ลา กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา

โจทก์มิได้นำสืบให้รับฟังได้ว่า ปลอกกระสุนปืนของกลางมีสภาพอาจเป็นเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนได้อันจะเป็นเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4(2) จึงลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคสอง ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนลูกซองสั้น ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงาน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนลูกซอง 1 นัดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับจำเลยที่ 1 ได้พาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน และจำเลยทั้งสองกับพวกอีก 1 คนที่ยังหลบหนี ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายอภิสิทธิ์ผู้ตาย 1 นัด โดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสองได้พร้อมปลอกกระสุนปืนลูกซอง 1 นัด และ

ยึดหัวกระสุนปืนลูกซองจากศพผู้ตาย 3 หัว เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสอง ความ
ผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุก 20 ปี ความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน รวมเป็นจำคุก 20 ปี 3 เดือน ริบปลอก
กระสุนปืนและหัวกระสุนปืนของกลาง ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยปลอกกระสุน
ปืนของกลางไม่ริบ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมามีความสงสัยตาม
สมควรว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายหรือไม่ต้องยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัยให้แก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
227 วรรคสอง ส่วนในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นั้น แม้จำเลยที่ 1
จะนำสืบรับเข้ามาว่า จำเลยที่ 1 พบปลอกกระสุนปืนของกลางซึ่งตกหล่น อยู่ที่พื้นจึง
เก็บมาไว้ในครอบครอง แต่โจทก์ก็มีได้นำสืบให้รับฟังได้ว่าปลอกกระสุนปืนของกลาง
ดังกล่าวมีสภาพอาจเป็นเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุน
ปืนได้อันจะเป็นเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4(2) จึง

ลงโทษจำเลยที่ 1 ในข้อหาความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสอง ไม่ได้

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>